

안전번호 : 사실판단 - - -

## 과 세 사 실 판 단 자 문 신 청 서

### 1. 납세자 인적 사항

|         |  |                      |     |
|---------|--|----------------------|-----|
| 상호(법인명) |  | 사업자등록번호<br>(주민등록번호)  |     |
| 성명(대표자) |  | 전 화 번 호<br>(휴 대 전 화) | ( ) |
| 주소(사업장) |  |                      |     |

### 2. 자문신청내용

|                |                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 신청대상유형         | <input type="checkbox"/> 세무조사 <input type="checkbox"/> 과세자료 처리 <input type="checkbox"/> 현장확인<br><input type="checkbox"/> 경정청구 <input type="checkbox"/> 제2차 납세의무자 지정통지<br><input type="checkbox"/> 감사지적 <input type="checkbox"/> 기타 |         |        |
| 대 표 세 목        | <input type="checkbox"/> 소득 <input type="checkbox"/> 법인 <input type="checkbox"/> 부가 <input type="checkbox"/> 양도<br><input type="checkbox"/> 상속 <input type="checkbox"/> 증여 <input type="checkbox"/> 기타                             | 대표과세기간  | 년 월(기) |
| 자문신청세액<br>합 계  | 원                                                                                                                                                                                                                                  | 쟁 점 개 수 | 개      |
| 본청·지방국세청<br>이송 | <input type="checkbox"/> 지방국세청 이송 <input type="checkbox"/> 본청 이송 <input type="checkbox"/> 해당없음                                                                                                                                     |         |        |
| 주 요 쟁 점        |                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |

### 3. 불입서류

- 가. 과세사실판단자문신청 내용 1부.  
나. 관련서류 1부.

위와 같이 과세사실판단자문위원회의 자문을 신청합니다.

년 월 일

위 신청인 ○○세무서(국, 실) 과 팀 담당 급 성명 (인)

팀장 급 성명 (인)

과장 급 성명 (인)

※ 쟁점별 세액이 합계가 2억 원(서울지방국세청·충북지방국세청·부산지방국세청은 4억 원) 이상인 경우에는 지방국세청 심의대상으로 전산입력

## 과세사실판단자문신청 내용

---

|                  |  |
|------------------|--|
| 쟁<br>점<br>사<br>항 |  |
|------------------|--|

### 1. 신청 내용

가. 과세쟁점사실 및 신청이유

○

나. 과세쟁점사실 관련 세목 및 세액

○ 세목 : ○ 과세기간 :

○ 세액 : 원

### 2. 관련 법령(예규 및 판례 등)

○

### 3. 신청인 의견

○

### 4. 납세자 의견

○

※ 쟁점사안별로 별지 작성

※ 감사지적에 대하여 감사대상 업무를 처리한 공무원이 자문 신청 시 "(예상되는) 납세자 의견" 항목은 "신청인 의견"으로, "신청인 의견"은 "감사공무원 의견"으로 표시

## [작성요령]

### 1. 납세자 인적사항

- 과세사실판단자문신청과 관련된 납세자의 인적사항을 기재

### 2. 과세사실판단자문 신청내용

- 신청대상유형 : 해당 자문신청유형 란에 표시  
(과세자료 처리와 관련한 현장확인 조사는 '2.과세자료 처리', 환급 등 현장확인 조사는 '3.현장확인'으로 구분)
- 대표 세목 : 자문신청세액의 합계가 가장 큰 세목을 기재
- 대표 과세기간 : 대표세목의 세액이 가장 큰 과세기간을 기재
- 자문신청세액 합계 : 자문신청한 안건의 예상세액 합계를 기재
- 자문 관련 처분(고지)이 되었다고 가정할 경우의 처분(고지)세액으로 함  
(가산세 등은 자문 신청일 기준으로 계산)
- 압류 처분, 제2차 납세의무 지정 처분 등 세액의 증감과 관련이 없는 사안의 세액 합계는 0원
- 두 가지 이상 세목의 과세가 연결되는 경우(부가가치세+소득세 등) : 각각의 세목에 대하여 추가적인 사실판단이 필요하면 각 세목의 세액을 합계, 한가지 세목의 과세 여부만 결정하면 추가적인 판단 없이 바로 다른 세목의 과세로 연결되는 경우에는 자문 처리할 세목의 세액으로 함
- 쟁점 개수 : 자문신청한 쟁점의 개수를 기재
- 본청·지방국세청 이송 : 납세자보호담당관실에서 표시(제14조 참조)
- 주요 쟁점 : 간단명료하게 10자 이상 30자 이내로 요약하여 기재

### 3. 붙임서류

- '과세사실판단자문 신청 내용' 및 관련서류를 첨부

### 4. 기타

- 담당 란 : 여러 사람이 하나의 반이나 팀을 구성하여 업무를 수행하는 경우에는 반장이나 팀장 등 그 대표자를 기재

#### ※ 신청서 전산입력

- 신청서를 접수한 납세자보호담당관실에서 입력
- 신청서 입력자는 전산 수록 후 부여된 안전번호를 신청서 상단에 기재
- 주의사항 : 본청 또는 지방국세청 이송 대상인 경우에는 본청 또는 지방국세청 과세사실판단자문위원회로 이송